

CUESTIONARIO

- 1. Según el artículo 20 de la Constitución Española, podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información:**
 - a) En virtud de resolución judicial.
 - b) En virtud de resolución presidencial.
 - c) En virtud de ley.
 - d) En ningún caso.

- 2. En referencia a las garantías de las libertades y derechos fundamentales reguladas en el art.53 de la Constitución Española, el derecho al honor:**
 - a) Cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
 - b) Cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y gracia y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
 - c) Sólo podrá ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
 - d) Sólo podrá ser alegados ante la Jurisdicción Constitucional de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

- 3. De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Española, ¿Quién velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno?**
 - a) El Estado.
 - b) Los partidos políticos.
 - c) Los sindicatos.
 - d) El rey.

- 4. La Constitución Española reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, en cuanto al ejercicio de este derecho:**
 - a) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se necesitará una autorización previa.
 - b) Se prohíben las reuniones secretas y de carácter paramilitar.
 - c) Necesitará autorización previa.
 - d) Ninguna es correcta.

- 5. El Defensor del Pueblo será designado por:**
 - a) El rey

- b) Las Cortes Generales.
 - c) Mayoría Absoluta del Congreso.
 - d) Mayoría de tres quintas partes del Congreso y mayoría simple del Senado.
- 6. ¿Cuál de los siguientes derechos podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de excepción o de sitio?:**
- a) Derecho a la integridad física
 - b) Derecho a la libertad.
 - c) Derecho a la propia imagen.
 - d) Derecho de asociación.
- 7. En cuanto a la normativa aplicable al personal laboral de las Administraciones públicas, este se rige:**
- a) Legislación laboral, únicamente.
 - b) Legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables a los funcionarios de carrera.
 - c) Legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, así como por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan.
 - d) Legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, así como por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público Local que así lo dispongan.
- 8. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual según el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:**
- a) Vacaciones, descansos, huelga y permisos.
 - b) Vacaciones, descansos, permisos, licencias y jubilación.
 - c) Vacaciones, descansos, permisos, licencias y negociación colectiva.
 - d) Vacaciones, descansos, permisos, licencias, jubilación y negociación colectiva.
- 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los empleados públicos es falsa?**
- a) Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los ciudadanos.
 - b) Los empleados públicos se clasifican en: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, personal eventual.
 - c) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
 - d) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos.

10. Según establece el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán:

- a) En todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, eficiencia, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.
- b) Siempre que sea posible, a criterios de transparencia, eficacia, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.
- c) En todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.
- d) Siempre que sea posible, a criterios de transparencia, objetividad, eficiencia, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

11. Las retribuciones básicas estarán integradas única y exclusivamente por: (artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público)

- a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y los trienios.
- b) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, los servicios extraordinarios y los trienios.
- c) El sueldo asignado a las características de los puestos de trabajo y los trienios.
- d) Ninguna es correcta.

12. ANULADA

13. ¿Cuántos representantes le corresponde a una Junta de Personal si su unidad electoral está compuesta por 350 funcionarios?

- a) 5
- b) 9
- c) 13
- d) 17

14. Para el acceso al empleo público de nacionales de otros estados: (Señale la correcta). (artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público)

- a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, incluso a aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.
- b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, podrán acceder, como personal funcionario, siempre que lleven casados más de 3 años.

- c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, también tendrán acceso al empleo público.
- d) Solo podrán acceder al empleo público los españoles.

15. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales de acuerdo con el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
- b) Cuando en virtud de los procesos de transferencias obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas.
- c) Cuando en virtud de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta.
- d) Para el cuidado de un familiar o menor a su cargo.

16. El Estado garantiza la realización del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución Española, velado por:

- a) Por el establecimiento de un equilibrio social, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
- b) Por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, sin tener en cuenta las circunstancias del hecho insular.
- c) Por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
- d) Por el establecimiento de un equilibrio económico y social, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

17. ¿Cuál de las siguientes competencias no es exclusiva del Estado de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución Española?:

- a) Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
- b) Hacienda general y Deuda del Estado.
- c) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
- d) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

18. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía se garantiza, mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter:

- a) Humanista.
- b) Personal.

- c) Universal.
- d) Compensatorio.

19. La potestad reglamentaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía es una competencia: (artículo 42 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía)

- a) Exclusiva
- b) Compartida.
- c) Ejecutiva.
- d) La Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene potestad reglamentaria, si no legislativa.

20. No corresponde al Parlamento Andalúz:

- a) La aprobación de los planes económicos.
- b) El ejercicio de la potestad legislativa propia de la Comunidad Autónoma, así como la que le corresponda de acuerdo con el artículo 151.1 y 2 de la Constitución.
- c) El examen, la enmienda y la aprobación de los presupuestos.
- d) La interposición de recursos de inconstitucionalidad y la personación en los procesos constitucionales de acuerdo con lo que establezca la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

21. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- a) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de normas o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- c) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

22. Los actos administrativos serán objeto de publicación:

- a) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento y lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
- b) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés general apreciadas por el órgano competente.
- c) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
- d) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o lo requieran razones de interés general apreciadas por el órgano competente.

23. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

- a) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfiera al solicitante facultades relativas al dominio público y al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- b) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfiera al solicitante facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- c) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfiera al solicitante derechos relativos al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

24. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

- a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
- b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
- c) Aquellas en las que el acto a notificar afecte a la salvaguarda de derechos que requieran una actuación urgente.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

25. De conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP):

- a) Transcurrido el plazo de cinco meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
- b) Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
- c) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
- d) Transcurrido el plazo de un año desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

26. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones:

- a) Deberán ser plenamente interoperables, de modo que se posibilite su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
- b) Deberán ser plenamente interfuncionales, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
- c) Deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
- d) Deberán ser plenamente interfuncionales, de modo que se posibilite su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

27. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada:

- a) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- b) Cuando hayan transcurrido diez días desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- c) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- d) Cuando hayan transcurrido más de diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

28. Conforme a lo preceptuado en el artículo 6.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Los registros electrónicos generales de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil y de la propiedad.
- b) Los registros electrónicos especiales de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil y de la propiedad.
- c) Los registros electrónicos particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil y de la propiedad.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

29. Para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio:

- a) Serán exigibles una declaración responsable y una comunicación acumulativamente.
- b) Únicamente será exigible una comunicación.
- c) Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.
- d) Únicamente será exigible una declaración responsable.

30. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia:

- a) Deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos cuando dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a la misma Administración.
- b) Deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos aunque no dependan jerárquicamente entre sí pero pertenezcan a una misma Administración.
- c) Deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
- d) Deberán ser observados, únicamente, por los órganos administrativos en los que exista una relación de dependencia jerárquica y pertenezcan a la misma Administración.

31. Para la elaboración del presupuesto, las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta sus previsiones de gastos e ingresos así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente:

- a) Antes del día 10 de septiembre de cada año.
- b) Antes del día 20 de septiembre de cada año.
- c) Antes del día 15 de septiembre de cada año.
- d) Antes del día 1 de octubre de cada año.

32. El artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales manifiesta que:

- a) La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la intervención que se establezca por el Pleno que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
- b) La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el Pleno que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
- c) La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que, en todo caso, deberá recoger

la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

- d) La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la intervención que se establezca por el presidente que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

33. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá mediante:

- a) El ejercicio del control permanente y la auditoría de cuentas.
- b) El ejercicio de la auditoría pública y la auditoría de cuentas.
- c) El ejercicio del control permanente y la auditoría pública.
- d) El ejercicio de la auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa.

34. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la de sus organismos autónomos:

- a) No se podrá sustituir por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior mediante el ejercicio del control financiero.
- b) Se podrá sustituir, siempre que lo haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior mediante el ejercicio del control financiero.
- c) Se podrá sustituir, siempre que lo haya acordado el Presidente, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior mediante el ejercicio del control financiero.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

35. Conforme al artículo 32 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, los trabajos de control permanente, que se realizarán de forma continuada, no incluirán la siguiente actuación:

- a) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados.
- b) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.
- c) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión presupuestaria a los que se extiende la función interventora.
- d) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.

36. Ponen fin a la vía administrativa:

- a) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

- b) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
- c) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

37. A tenor del artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Excepcionalmente, se otorgará eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
- b) Se otorgará eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
- c) Con carácter general, se otorgará eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos e intereses legítimos de otras personas.
- d) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

38. En virtud del artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación:

- a) Cabrá recurso de alzada.
- b) Cabrá recurso potestativo de reposición.
- c) No cabrá recurso alguno.
- d) Cabrá recurso extraordinario de revisión.

39. Cuando el procedimiento iniciado a solicitud del interesado tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia:

- a) De razones de utilidad pública.
- b) De razones imperiosas de interés general.
- c) De razones ineludibles de interés común.
- d) De razones legítimas de interés público.

40. Al presupuesto general no se unirá como anexo:

- a) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.
- b) Las bases de ejecución del presupuesto.
- c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.
- d) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

41. El Servicio Exterior del Estado se rige, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la:

- a) Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo.
- b) Ley 3/2014, de 25 de abril, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo.
- c) Ley 4/2014, de 25 de mayo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

42. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado dependen jerárquicamente:

- a) Del Consejo de Ministros.
- b) Del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia.
- c) De la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado.
- d) De la Comisión territorial de asistencia.

43. Es órgano superior de la Administración de la Junta de Andalucía:

- a) El Consejo de Gobierno.
- b) La Consejería.
- c) La Viceconsejería.
- d) La Dirección general.

44. Los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia son nombrados:

- a) Por el Parlamento de Andalucía.
- b) Por el Presidente/a de la Junta de Andalucía.

- c) Por el Consejo de Gobierno.
- d) Por el titular de la Consejería a la que se encuentre adscrito.

45. El órgano permanente para la colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración local es:

- a) El Consejo Nacional de Administración Local.
- b) El Comité Nacional de Administración Local.
- c) La Comisión Nacional de Administración Local.
- d) No existe ningún órgano creado al efecto.

46. Según el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponde en todo caso a los municipios, las provincias y las islas la siguiente potestad:

- a) Adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes.
- b) Celebrar contratos.
- c) Establecer y explotar obras o servicios públicos.
- d) Revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

47. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad:

- a) Se establece en el artículo 85 bis de la LRBRL.
- b) Se establece en el artículo 85.3 de la LRBRL.
- c) Se establece en el artículo 85.ter de la LRBRL.
- d) Esta disposición está derogada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

48. La exacción exigida por las entidades locales por la prestación de servicios realizada mediante gestión indirecta, a través de una sociedad de economía mixta:

- a) Tendrá la consideración de tasa.
- b) Tendrá la consideración de prestación patrimonial de carácter público no tributario.
- c) Tendrá la consideración de precio público.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

49. En el seno de las agencias locales en régimen especial, se creará, en virtud de lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía:

- a) Un Consejo de Administración.
- b) Un Consejo Rector.
- c) Una Comisión de Control.

d) Una Junta de Administración.

50. En virtud del artículo 33 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, la gestión propia por la entidad local puede revestir distintas modalidades. ¿Cuál de las siguientes no constituye una de ellas?

- a) Fundación pública local.
- b) Sociedad interlocal.
- c) Agencia pública administrativa local.
- d) Agencia pública interlocal.

51. En aplicación del artículo 32 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, la prestación en régimen de monopolio de un servicio público exige la previa tramitación de un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida. De los siguientes extremos, ¿Cuál no integrará la memoria justificativa del expediente descrito?

- a) La estructura del mercado sobre el que actúa la reserva.
- b) Un informe provincial sobre cada concreto proyecto de reserva.
- c) El cumplimiento de los criterios del Derecho europeo y nacional sobre la competencia relativos a la creación de los derechos especiales o exclusivos.
- d) Los posibles intereses empresariales afectados.

52. La constitución de consorcios por las entidades locales con otras Administraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público:

- a) Está prevista en el artículo 87 de la LRBRL.
- b) Está prevista en el artículo 88 de la LRBRL.
- c) Está prevista en el artículo 89 de la LRBRL.
- d) Esta disposición está derogada.

53. Tendrán carácter administrativo:

- a) Los contratos de suministro celebrados por una Administración Pública.
- b) Los contratos de suministro celebrados por una entidad del sector público que no reúna la condición de poder adjudicador.
- c) Los contratos de suministro celebrados por una entidad del sector público que siendo poder adjudicador no reúna la condición de Administración Pública.
- d) Los contratos de servicios celebrados por una Administración Pública cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.

54. La garantía provisional en los contratos administrativos: (Señale la respuesta incorrecta)

- a) No podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas para las garantías definitivas.

- c) Procederá en el procedimiento abierto simplificado.
- d) En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe de la garantía provisional, de exigirse, se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, sin que en ningún caso pueda superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato.

55. Será competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas:

- a) El orden jurisdiccional civil.
- b) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
- c) El orden jurisdiccional mercantil.
- d) El orden jurisdiccional social.

56. En el cálculo del valor estimado de un contrato administrativo no deberá tenerse en cuenta:

- a) Los gastos generales de estructura.
- b) El beneficio industrial.
- c) los costes derivados de la aplicación de la normativa medioambiental vigente.
- d) los costes derivados de la aplicación de la normativa laboral vigente.

57. Sólo podrán contratar:

- a) Las personas naturales o jurídicas, españolas que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley.
- b) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
- c) Las personas jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar.
- d) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, y no estén incurso en alguna prohibición de contratar.

58. Entre los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias de las subastas, regulados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se encuentran:

- a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 5 y hasta 10 unidades porcentuales.

- b) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 10 y hasta 15 unidades porcentuales.
- c) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 15 y hasta 25 unidades porcentuales.
- d) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

59. La tramitación de la información y audiencia de los interesados en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales requerirá:

- a) Un plazo de 15 días.
- b) Un plazo mínimo de 30 días.
- c) Un plazo máximo de 30 días.
- d) Un plazo mínimo de 15 días.

60. Los acuerdos a adoptar en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general requieren para su aprobación:

- a) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación Local.
- b) Mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación Local.
- c) Mayoría absoluta del número de hecho de miembros de la Corporación Local.
- d) Mayoría simple del número de hecho de miembros de la Corporación Local.

61. Según el art. 70.2 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio:

- a) a) Hasta 5.000 habitantes, el 40 por ciento. b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 30 por ciento. c) A partir de 20.001 habitantes, el 20 por ciento.
- b) a) Hasta 5.000 habitantes, el 50 por ciento. b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 25 por ciento. c) A partir de 20.001 habitantes, el 15 por ciento.
- c) a) Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento. b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 por ciento. c) A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento.
- d) a) Hasta 5.000 habitantes, el 30 por ciento. b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 20 por ciento. c) A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento.

62. ¿En qué artículo del Estatuto de autonomía andaluz (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía) se regula la Iniciativa legislativa?:

- a) Art.,s 109 y 110.
- b) Art. 111..
- c) Art. 25.
- d) Ninguna es correcta

63. Según el art. 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en el mismo en el caso de la elaboración de normas, cuando concurren razones graves de interés público que lo justifiquen en materia:
- a) Presupuestaria.
 - b) De las organizaciones no dependientes de la Administración General del Estado.
 - c) Relativas al Patrimonio del Estado.
 - d) Relativas a infraestructuras competencia de la administración central.
64. Según el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
- a) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, salvo que así se dispense reglamentariamente por cada Administración.
 - b) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
 - c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
 - d) Ninguna es correcta.
65. Según el art. 15 de la LPACAP, si concurrieran varios interesados en un procedimiento administrativo tramitado por la Administración General del Estado, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán:
- a) En castellano.
 - b) En la lengua que elijan.
 - c) En la lengua que el instructor del procedimiento determine.
 - d) En cualquier lengua oficial de la Comunidad Europea.
66. Según la disposición adicional primera de la LPACAP, cuál de las siguientes actuaciones y procedimientos no se registrarán por su normativa específica:
- a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa.

- b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo.
- c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia urbanística y ordenación territorial.
- d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo.

67. Según el art. 133 de la LPACAP, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

- a) La viabilidad económica de la iniciativa.
- b) La repercusión ambiental y sobre políticas de género.
- c) El destino de la norma.
- d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

68. Según el art. 6 de la LPACAP, las Administraciones Públicas no podrán requerir a los interesados el uso obligatorio de firma para:

- a) Formular solicitudes.
- b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
- c) Interponer recursos.
- d) Ninguna es correcta.

69. Según el art. 11.1 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, entre los criterios de valoración que se establezcan para la participación en los cursos de formación de empleados públicos que realicen las organizaciones del sector público estatal se incluirá el de estar afectado por una discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al:

- a) 33 por ciento
- b) 50 por ciento
- c) 25 por ciento
- d) 75 por ciento

70. Según el art. Artículo 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el grado de dependencia, Grado II, será:

- a) Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una o dos veces al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

- b) Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
- c) Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos tres o cuatro veces al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
- d) Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos cuatro o cinco veces al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

71. Según el Art. 48.1 de la ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, las infracciones establecidas en la referida ley serán sancionadas, según graduación, con multas que irán de:

- a) 100 a 300.000 euros
- b) 200 a 500.000 euros.
- c) 300 a 500.000 euros.
- d) 300 a 300.000 euros

72. Según el art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las víctimas de violencia de género recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional, cuando:

- a) Careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 60 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
- b) Careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 50 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
- c) Careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 80 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
- d) Careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

73. Según el art. 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el órgano de control interno de la Administración a la que se haya adscrito un consorcio, deberá realizar la auditoría de las cuentas anuales de aquellos consorcios en los que, a fecha de cierre del ejercicio, concurren, al menos, dos de las tres circunstancias que se citan en el citado artículo. Indique cual de las siguientes figura entre ellas:

- a) Que el total de las partidas del activo supere 2.000.000 euros.

- b) Que el importe total de sus ingresos por gestión ordinaria en el caso de los consorcios del sector público administrativo, o la suma del importe de la cifra de negocios más otros ingresos de gestión, en el caso de los pertenecientes al sector público empresarial, sea superior a 2.200.000 euros.
- c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50.
- d) Ninguna figura entre ellas.

74. Según el art. 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán de aplicación :

- a) Las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.
- b) a) y d) son correctas.
- c) Las disposiciones sancionadoras no producirán efectos retroactivos incluso si favorecen al infractor, respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
- d) Producirán efecto retroactivo tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción, salvo en los plazos de prescripción.

75. Según el art. 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes (señale la incorrecta):

- a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico.
- b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos.
- c) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.
- d) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia.

76. Según el art. 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad:

- a) De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2015/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2010, relativo a la protección de las personas

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

- b) De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
- c) De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Europea 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2020, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
- d) De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Europea 95/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2015, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

77. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de:

- a) Los veinte días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto del recurso que proceda.
- b) Los quince días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto del recurso que proceda.
- c) Los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
- d) Los veinte días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

78. Según el art. 57 de la LPACAP, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

- a) Contra el acuerdo de acumulación procederá recurso de reposición.
- b) Contra el acuerdo de acumulación procederá recurso administrativo.
- c) Contra el acuerdo de acumulación procederá recurso de alzada.
- d) Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

79. Según el art. 100.1 de la LPACAP, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios (señale el incorrecto):

- a) Apremio sobre el patrimonio.

- b) Ejecución subsidiaria.
- c) Multa sancionadora.
- d) Compulsión sobre las personas.

80. El recurso de inconstitucionalidad se formulará a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido:

- a) Dentro del plazo de un mes a partir de la publicación.
- b) Dentro del plazo de dos meses a partir de la publicación.
- c) Dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación.
- d) Dentro del plazo de cinco meses a partir de la publicación.

81. Conforme a lo establecido en el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las diputaciones provinciales o entidades equivalentes garantizarán, en todo caso:

- a) La prestación de los servicios de Secretaría e Intervención en los municipios de menos de 1.000 habitantes.
- b) La prestación de los servicios de Intervención en los municipios de menos de 5.000 habitantes.
- c) La prestación de los servicios de Secretaría, Intervención y Recaudación en los municipios de menos de 5.000 habitantes.
- d) La prestación de los servicios de Secretaría, Intervención y Tesorería en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

82. Las competencias propias de los municipios andaluces se enumeran en:

- a) El artículo 12 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
- b) En el artículo 11 de la mencionada Ley.
- c) En el artículo 2 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
- d) En el artículo 9 de la repetida Ley.

83. La representación y defensa judicial en la forma y casos en que lo determine una norma provincial:

- a) Es un servicio comprendido en la asistencia material que han de prestar las diputaciones provinciales a los municipios andaluces conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
- b) Es un servicio comprendido en la asistencia económica que han de prestar las diputaciones provinciales a los municipios andaluces conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

- c) Es un servicio comprendido en la asistencia material que han de prestar las diputaciones provinciales a los municipios andaluces conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
- d) Es un servicio comprendido en la asistencia material que han de prestar las diputaciones provinciales a los municipios andaluces conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

84. La aprobación de la oferta pública de empleo corresponde:

- a) Al Presidente de la Diputación.
- b) A la Junta de Gobierno como atribución propia que es.
- c) Al Pleno de la Diputación, pero es delegable en el Presidente.
- d) Al Pleno de la Diputación, que no puede delegar esta atribución en otro órgano colegiado.

85. Según el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, todos los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

- a) Alumbrado público, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, biblioteca, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
- b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
- c) Alumbrado público, cementerio, mercado, instalaciones polideportivas, punto de información turística, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y pavimentación de las vías públicas.
- d) Alumbrado público, cementerio, mercado, polideportivo, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y residencia de personas mayores.

86. Según el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será la Diputación o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:

- a) a) Recogida y tratamiento de residuos b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público.

- b) a) Recogida y tratamiento de residuos b) Abastecimiento de agua potable a domicilio.
c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público.
- c) a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público. g) Parques públicos e instalaciones deportivas.
- d) a) Recogida y tratamiento de residuos b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público. g) Parques públicos e instalaciones deportivas y culturales.

87. La redacción, por una Diputación andaluza, de un proyecto de ordenanza fiscal, a petición de un ayuntamiento de su provincia constituye:

- a) Una subvención en especie, si las Bases de ejecución del Presupuesto provincial no determinan expresamente otra cosa.
- b) Una actividad propia de la asistencia material a los municipios de su provincia.
- c) Una actividad propia de la asistencia técnica a los municipios de su provincia.
- d) Una actividad propia de la Unidad de asesoría jurídica de la Diputación.

88. Para coordinar la prestación de los servicios municipales enumerados en el número 2 del artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados:

- a) La forma de prestación, consistente, en todo caso en la prestación directa por la misma.
- b) La forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades, o la disolución del ayuntamiento en caso de inestabilidad financiera o incumplimiento de la regla de gasto.
- c) La forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación, la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios o mancomunidades, o la intervención por la Comunidad Autónoma correspondiente.
- d) La forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.

89. Las delegaciones de competencias en los municipios, por el Estado y las Comunidades Autónomas, según el artículo 27 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

- a) No podrán tener una duración superior a cinco años.
- b) No podrán tener una duración superior a cuatro años.

- c) No podrán tener una duración inferior a cinco años.
- d) No podrán tener una duración inferior a tres años, prorrogables por uno más.

90. Conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, los requisitos de la asistencia a los municipios y las formas de financiación que en cada caso correspondan se determinarán.

- a) Por la normativa básica estatal.
- b) Por norma provincial.
- c) Por la Ley autonómica.
- d) Por convenio interadministrativo.

91. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

- a) En las Diputaciones Provinciales el Pleno celebrará sesión ordinaria, como mínimo, cada mes.
- b) En las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes el Pleno celebrará sesión ordinaria, como mínimo, cada dos meses.
- c) En las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de municipios con más de 10.000 habitantes el Pleno celebrará sesión ordinaria, como mínimo, cada mes.
- d) En todos los Ayuntamientos el Pleno celebrará sesión ordinaria, como mínimo, cada tres meses.

92. Los Dictámenes de las Comisiones Informativas son, para el Pleno:

- a) Preceptivos y vinculantes.
- b) Preceptivos y no vinculantes.
- c) Vinculantes, cuando se emiten.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es exacta.

93. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

- a) Para la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno a instancia de los miembros del mismo es necesario que lo solicite, al menos, la cuarta parte del número legal de sus miembros.
- b) Para la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno a instancia de los miembros del mismo es necesario que lo solicite, al menos, un tercio del número legal de sus miembros.
- c) Para la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno a instancia de los miembros del mismo es necesario que lo solicite, al menos, la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
- d) Para la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno a instancia de los miembros del mismo es necesario que lo solicite, al menos, siete concejales.

94. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia, al menos de:

- a) La mayoría absoluta del número legal de sus miembros.

- b) Un tercio del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a cinco.
- c) La cuarta parte del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.
- d) Un tercio del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.

95. Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de una misma corporación local, se resolverán:

- a) Por el Pleno en todo caso.
- b) Por el Pleno si así lo establece el Reglamento Orgánico.
- c) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o miembros de éstos.
- d) Por el Pleno o el Alcalde o Presidente por delegación del primero.

96. Conforme al artículo 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre:

- a) Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.
- b) Los miembros de las Corporaciones Locales se constituirán en grupos políticos dentro de los diez días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.
- c) Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido a la Secretaría General de la Corporación dentro de los tres días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.
- d) Los miembros de las Corporaciones Locales se constituirán en Grupos políticos mediante escrito dirigido a la Secretaría General de la Corporación dentro de los diez días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.

97. Las delegaciones genéricas que confiera el Presidente de la Diputación:

- a) Únicamente pueden referirse a un área, materia o asunto determinada.
- b) Pueden referirse a una o varias áreas o materias determinadas, pero no pueden incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
- c) Pueden referirse a una o varias áreas o materias determinadas, y pueden abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, pero no la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
- d) Pueden referirse a una o varias áreas o materias determinadas, y pueden abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

98. Según la normativa actual, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, el dictamen del Consejo Consultivo Andaluz es preceptivo:

- a) Cuando se trate de reclamaciones frente a Administraciones Públicas no pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si su importe supera 50.000 euros.
- b) Cuando se trate de reclamaciones entabladas contra Administraciones Públicas pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, superiores a 50.000 euros.
- c) Cuando se trate de reclamaciones frente a Administraciones Públicas no pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si su importe supera 15.000 euros.
- d) Cuando se trate de reclamaciones frente a Administraciones Públicas no pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si su importe es igual o superior a 50.000 euros.

99. Además del contenido general establecido en la normativa del procedimiento administrativo común, las solicitudes que formulen en reclamación de responsabilidad patrimonial deberán contener:

- a) La especificación de las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.
- b) La especificación de las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento anormal del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.
- c) La especificación de las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la identificación de los causantes o responsables y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.
- d) El relato de los hechos acaecidos, la presunta relación de causalidad entre éstos y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.

100. En qué artículo del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se definen el Ruego y la Pregunta:

- a) En el 96.
- b) En el 100.
- c) En el 95.
- d) En el 97.

PREGUNTAS DE RESERVA

101. En virtud del artículo 172.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los créditos autorizados para gastos:

- a) Únicamente tienen carácter limitativo.
- b) No tienen carácter limitativo pero sí vinculante.
- c) Tienen carácter limitativo y vinculante.
- d) No tienen carácter limitativo ni vinculante.

102. La cuestión de confianza que podrá presentar el Alcalde, vinculada a la aprobación o modificación de los Presupuestos anuales, se regula en:

- a) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- b) El Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.
- c) La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
- d) El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

103. Conforme al Estatuto de Autonomía para Andalucía, los andaluces tienen el derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Andalucía, directamente o por medio de representantes, en los términos que establezcan la Constitución, este Estatuto y las leyes. Este derecho no comprende:

- a) El derecho a participar activamente en la vida pública andaluza para lo cual se establecerán los mecanismos necesarios de información, comunicación y recepción de propuestas.
- b) El derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Junta de Andalucía o por el Estado, en los términos que establezcan las leyes.
- c) El derecho a elegir a los miembros de los órganos representativos de la Comunidad Autónoma y a concurrir como candidato a los mismos.
- d) El derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

104. Las ordenanzas entrarán en vigor:

- a) Cuando se haya publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, y hayan transcurrido 30 días hábiles.
- b) Cuando se haya publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, y haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 63.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- c) Cuando se haya publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y hayan transcurrido 15 días hábiles.
- d) Cuando se haya publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y hayan transcurrido 15 días naturales.

105. Según el Art. 130.1 de la LPACAP, las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente

cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad:

- a) Que determine la normativa reguladora de la Administración autonómica competente, no inferior a cada ejercicio.
- b) Que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente, no inferior a cada ejercicio.
- c) Que determine la normativa reguladora de la Administración autonómica competente.
- d) Que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente.

EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O SUPERIOR EN DERECHO, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA
1	A	36	D	71	C
2	A	37	D	72	B
3	A	38	C	73	C
4	D	39	B	74	A
5	B	40	B	75	D
6	B	41	A	76	B
7	C	42	B	77	C
8	B	43	B	78	D
9	A	44	C	79	C
10	C	45	C	80	C
11	A	46	D	81	A
12	ANULADA	47	D	82	D
13	C	48	B	83	A
14	C	49	C	84	A
15	A	50	D	85	B
16	C	51	B	86	A
17	C	52	D	87	C
18	D	53	A	88	D
19	B	54	C	89	C
20	B	55	A	90	B
21	C	56	C	91	A
22	C	57	B	92	B
23	D	58	D	93	A
24	D	59	B	94	D
25	C	60	A	95	C
26	C	61	C	96	A
27	C	62	B	97	D
28	D	63	A	98	A
29	C	64	C	99	A
30	C	65	B	100	D
31	C	66	C	101	C
32	C	67	D	PREGUNTAS RESERVA	
33	C	68	D	102	C
34	B	69	A	103	B
35	C	70	B	104	C
				105	D

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima que rige la convocatoria, las/os aspirantes disponen de un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de esta plantilla en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que estimen oportunas al cuestionario a través del Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Jaén: <https://sede.dipujaen.es/SolicitudGenerica>

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/mi1uA1uFVqtl/LSaFuk+bw==					
FIRMADO POR	PATRICIA GALA NIEVES CARRASCOSA - LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL			FECHA Y HORA	13/12/2024 13:31:14
FIRMADO POR	ELENA MEDINA QUESADA - LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR			FECHA Y HORA	13/12/2024 13:24:49
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	mi1uA1uFVqtl/LSaFuk+bw==	EV00VTP0	PÁGINA	1/1
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

